

주의 요구

1. 제 목: 압류재산 현황 및 매각제한 사항 파악 부적정
2. 소관부점: 광주전남지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

광주전남지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제11호에 따라 정부위탁업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산 매각대행업무요강」 제15조에 따르면 수입절차를 마친 압류재산은 공매대행 업무 착수 전에 압류재산의 소유자와 체납자의 일치 여부, 매각이 가능한 재산인지 여부 및 압류재산의 소유자와 체납자의 일치 여부 등¹⁰⁾을 확인하여야 한다고 되어 있으며

제16조 제1항에 따르면 제15조에 따라 권리분석 및 현황파악을 마친 후에는 지체 없이 공매대행 업무에 착수하여야 하나, 다른 법령

-
- 10) 1. 압류재산의 소유자와 체납자의 일치 여부
2. 매각에 영향을 미치는 모든 권리(말소되지 아니하는 가등기, 가처분 등)의 존재 여부
3. 매각이 가능한 재산인지 여부
4. 동산 및 유가증권 등 매수인에게 인도가 필요한 경우 재산의 점유 여부
5. 공부와 압류재산의 종별, 수량 등이 일치하는지 여부
6. 그 밖에 필요한 사항

등에 따라 매각에 제한이 있는 재산이거나 매각 전에 보완조치가 필요한 재산 등¹¹⁾인 경우에는 공매착수를 유보하고 관서의 장과 협의 또는 보완조치 요청 후 그 결과에 따라 공매대행 업무를 속행하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 공매 착수 전 압류재산에 대한 권리분석 및 현황파악 결과 매각제한 사항 등이 있는 경우에는 위임기관과 협의를 통해 공매를 해제하거나 보완조치 후 공매를 속행함으로써 불필요한 비용이 발생하거나 행정력이 낭비되지 않도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 광주전남지역본부 소관 압류재산 중 감정평가 실시 후 공매가 진행되지 않고 해제된 현황을 점검한 결과

2023. 5. 19. 서인천세무서로부터 수입한 체납자 ○○○의 압류재산 (2023-○○○○○○-○○○) ‘전라남도 ◆◆군 ■■■■면 ◆◆리 ◆◆◆-◆◆’의 경우 지목은 ‘전’이나 묘지로 점유¹²⁾되어 있어 매각에 제한이 있는 재산¹³⁾임에도

위임기관과 협의 없이 2023. 5. 22. 감정평가를 의뢰한 후 2023. 6. 23. ‘소유권이전불가(농지에 묘지 소재)’의 사유로 공매대행 해제하여 감정평가비용 347천 원이 불필요하게 발생하였다.

11) 1. 압류재산의 추산가액이 강제징수비를 징수하면 남은 여지가 없어 강제징수를 종료할 필요가 있는 재산

2. 매각에 영향을 미치는 타인의 권리가 존재하는 재산

3. 다른 법령 등에 따라 매각에 제한이 있는 재산

4. 그 밖에 매각 전에 보완조치가 필요한 재산

12) 항공사진만으로도 묘지로 점유되어 있음을 분명히 확인할 수 있는 재산임

13) 2022. 12월 국세징수법이 개정됨에 따라 조세채권관리처에서 농지에 대한 사전 현황파악 및 지방자치단체 사실조회(농지취득자격증명 발급 가능여부 확인 등)에 대한 업무처리 기준을 배포함(조세채권관리처-7319, 2023. 1. 12.)

또한, 2023. 10. 12. 강남구청으로부터 수입한 체납자 ○○○의 압류재산 (2023-○○○○○○-○○○) ‘제주특별자치도 ○○○시 ○○○읍 ○○○리 ◇◇◇◇-◇◇’의 경우 지목 및 현황¹⁴⁾이 ‘도로’ 이므로 매각에 제한이 있는 재산¹⁵⁾임에도

위임기관과 협의 없이 2023. 10. 19. 감정평가를 의뢰한 후 2023. 12. 11. ‘기타사유(제3자 소유 재산)¹⁶⁾’로 공매대행 해제하여 감정평가비용 395천 원이 불필요하게 발생하는 등

[표 7]과 같이 21건의 압류재산에 대하여 공매대행 착수 전 현황 및 매각제한 사항 파악을 소홀히 하여 감정평가비용 총 7,234천 원이 불필요하게 발생한 것으로 확인되었다.

[표 7] 매각 곤란한 압류재산에 대한 감정평가 실시 명세

(단위: 천 원)

순번	관리번호	체납자	지목	감정가액	감정비용	공매대행해제사유
합계: 총 21건					7,234	-
1	“기재 생략”					
2						
3						
4						
5						
6						
7						

14) 항공사진만으로도 도로로 활용되고 있음을 분명히 확인할 수 있는 재산임

15) 지목 및 현황 도로인 압류재산은 수입단계에서 항공사진 등을 통하여 현황 도로로 확인된 경우 위임기관 협의 후 공매대행 해제하는 것을 원칙으로 하되, 위임기관 요청 등에 의하여 공매진행 필요성이 있는 경우 공매를 진행하도록 되어 있음(압류재산 공매대행 업무편람I. 130p, 조세채권관리처-55268, 2020. 6. 17.)

16) 2023년 34회차 공매 진행 중 해당 압류재산이 해양관광단지연계도로(성산2-4호선) 개발 사업에 따라 이미 제3자에게 보상된 토지임이 확인됨(서귀포시 도시과-37375, 2023. 12. 11.)

순번	관리번호	제납자	지목	감정가액	감정비용	공매대행해제사유
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15				“기재 생략”		
16						
17						
18						
19						
20						
21						

[소관부점 의견] 광주전남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 공매 진행 시 압류재산 현황 및 매각제한 사항 확인 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

광주전남지역본부 본부장은 불필요한 감정평가 비용 및 행정력 낭비가 발생하지 않도록 공매대행 착수 전 압류재산의 현황 및 매각제한 사항 파악을 철저히 하고, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)